

CNTrab. Sala I Bs. As. 28/2/25. Sentencia Def. Causa N° 48.518/2018/CA1. Trib. de origen: Juzg.N.Trab. N° 75 Bs. As.

"Ferradas Matias Alejandro c/ Panamerican Mall S.A. y Otro s/Despido"

En Buenos Aires, 28 de febrero de 2025

En la fecha de registro, la sala primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo procede a dictar sentencia en la causa del epígrafe con arreglo al orden que surge del sorteo efectuado.

El doctor Enrique Catani dijo:

I) La Sra. Jueza de primera instancia admitió en lo principal las pretensiones deducidas por Matías Alejandro Ferradas orientadas al cobro de la indemnización por despido y otros créditos de naturaleza laboral. Para así decidir, luego de valorar las pruebas producidas y los antecedentes del caso, concluyó que el incumplimiento endilgado a las demandadas tuvo la suficiente entidad como para justificar la situación de despido en que se colocó el trabajador. Así, condenó solidariamente a ambas demandadas al pago de la suma de \$907.981,22.- más intereses calculados conforme las tasas previstas por Actas CNAT 2601/14, 2630/16, 2658/17 desde que cada suma es debida, con una única capitalización a la fecha de notificación de la demanda (ver sentencia del 11.07.2023). II) Tal decisión es apelada por la parte actora, la demandada Tag

Seguridad Integral SRL -en adelante TAG- y la codemandada Panamerican Mall S.A a tenor de los memoriales recursivos incorporados digitalmente. La memoria presentada por el actor, fue replicada, oportunamente por ambas demandadas mediante sendas contestaciones de agravios (contestación TAG; contestación Panamerican). A su turno, las Dra. Hormazábal -letrada parte actora- y la Dra. López -letrada demandada TAG- y el perito contador objetan los honorarios profesionales regulados en su favor, por considerarlos exigüos. III) No se encuentra controvertido que entre el Sr. Ferradas y TAG medió un vínculo laboral que se extinguió el 04.01.2018 por decisión del trabajador ante la negativa de las codemandadas a la correcta registración de la relación laboral en lo que refiere a la integración de la remuneración, el reconocimiento de las horas extras laboradas y la existencia de pagos marginales. Tampoco se discute que el actor al momento del distracto realizaba tareas de vigilancia en el Centro Comercial DOT propiedad de la codemandada Panamerican Mall S.A. quien mantenía un contrato de servicio de vigilancia y seguridad con TAG. IV.- La demandada TAG cuestiona la procedencia del reclamo del actor por considerar: 1) que no se encuentra acreditado en autos la negativa de tareas por él invocada y refiere que en la comunicación rupturista no se incluyeron rubros reclamados en la demanda; 2) la valoración realizada de la prueba testimonial rendida en autos, y 3) la presunción recaída en su contra respecto de la jornada laboral del accionante. Finalmente cuestiona la actualización dispuesta en grado del capital derivado a condena, la imposición de costas y los honorarios regulados. Panamerican Mall S.A, objeta: a) la

responsabilidad endilgada a su parte, en los términos del artículo 30 LCT; b) la viabilidad del concepto 'viáticos' como remunerativos; c) la valorización de la prueba testimonial por la que se tuvo por acreditado la existencia de pagos fuera de registro, horas extras y el plus de nocturnidad; d) la extensión de la responsabilidad sobre las indemnizaciones previstas en los artículos 2 de la ley 25.323, 80 de la LCT y 10 y 15 de la LNE y, por último -e) apela la aplicación del Acta CNAT 2764 a la presente, como así también las costas y honorarios dispuestos. Matías Alejandro Ferradas, apela el rechazo de la sanción conminatoria prevista por el artículo 132 bis LCT y solicita se aplique a la presente las previsiones del Acta CNAT 2764 en materia de intereses. V.- Por cuestiones de orden metodológico, trataré las apelaciones de las codemandadas de manera conjunta, indicando los puntos en consideración. En primer lugar, resalto que la motivación en que se fundó la medida rescisoria decidida por el trabajador obedeció -entre otras- a las deficiencias registrales por él denunciadas; si bien manifestó la negativa de tareas por parte de su entonces empleadora, esta injuria no fue de las consideradas por la jueza de la instancia anterior para considerar justificada la medida, por lo que no cabe expedirse al respecto. En lo que respecta a los detalles de la carta rescisoria, destaco que la exigencia de comunicar por escrito y con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura (art. 243 LCT) no es un requisito solemne y la carga de comunicación se considera cumplida cuando, de las circunstancias del caso, resulta que el trabajador o el empleador han tenido conocimiento suficiente de la causal invocada (ver Sala

I, "Espínola de Gorosito c/Córdoba Elías s/despido", SD 54.163 del 15/12/98). La carga de precisar en detalle los motivos del distracto y la imposibilidad de alterarlos en juicio, obedece a la necesidad de asegurar a las partes un adecuado ejercicio del derecho de defensa, pero en modo alguno puede implicar un formulismo taxativo (cfr. CSJN, "Riobo, Alberto c/La Prensa SA", del 16/12/1993, en T y SS 1993 546) (ver esta Sala I en autos "Daniele Hernán Daniel c/Transtex SA s/despido" SD N° 89602 del 28.02.2014). En el caso, la misiva extintiva, si bien denuncia una base salarial distinta a la del escrito de demanda, la diferencia aritmética se sustancia en rubros que la demandada abonaba y su conceptualización, por lo que no puede considerarse que se trate de reclamos inéditos como sostiene TAG en su primer agravio. Zanjada esta cuestión, y en lo relativo a la valoración hecha por mi colega de la instancia anterior sobre la prueba testimonial rendida en autos, señalo que no resulta relevante quién ofreció a los testigos ni tampoco el hecho de que tengan juicio pendiente obsta su consideración; esta última circunstancia sí conduce a analizar sus dichos con mayor estrictez, pero en modo alguno los invalida, máxime, teniendo en cuenta que los testigos mencionados han descripto, de forma objetiva y concordante, la manera en que se le entregaba al actor parte del salario sin incurrir en contradicciones ni en exageraciones que puedan llevar a dudar de la veracidad de sus afirmaciones. Resalto, además, que ambas demandadas reiteran en sus escritos de apelación los mismos fundamentos que expusieron al impugnar los testimonios a los que aluden, las que, de todas maneras, no pueden progresar. En efecto, lo aquí jurídicamente

relevante es que los testigos Cristian Andrés Amarilla y Omar Luis Langoni fueron contestes en afirmar que parte del sueldo era entregado fuera de registro, en efectivo y personalmente por personal de la empresa TAG, describiendo acabadamente cómo se efectuaba su entrega. También, pudieron indicar la jornada laboral del actor, la mecánica de su control y su registro, como así también que, efectivamente realizaba horas extras, todos extremos que no logran ser rebatidos por los escuetos argumentos expuestos en el agravio 2) de TAG y el identificado como c) de Panamerican Mall S.A. Idéntico escenario de labilidad recursiva puede verificarse, respecto de los cuestionamientos sobre la admisión de las diferencias salariales derivadas por las horas extras laboradas y el plus de nocturnidad -agravio 3) TAG-. Digo esto, dado que, además de verificarse -a partir de los testimonios reseñados-, la extensión y el momento del día en que se cumplía la jornada laboral, lo que por sí bastaría para conocer la duración de la jornada del trabajador, es la propia empleadora quien reconoce la realización de horas extraordinarias y su pago. En este marco, teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 8 del Convenio N° 1, y por el artículo 11.2 del Convenio N° 30, ambos de la OIT, ratificados y de jerarquía supralegal (conforme artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) e incorporadas en nuestro ordenamiento jurídico interno por el artículo 6° de la Ley 11.544 y el artículo 21 del decreto 16115/33; la demandada estaba obligada a llevar un registro especial en el que constara el trabajo prestado en horas extraordinarias y, tratándose de documentación que solo ésta última podía aportar a la causa, su renuencia a proporcionar información al

perito contador para clarificar el punto debe ser interpretada, en consonancia con las restantes pruebas de la causa, en los términos de artículo 163 inc. 5° C.P.C.C.N., como elemento de convicción corroborante de la procedencia de la pretensión. Por todo lo expuesto, acreditada la deficiencia registral denunciada por el Sr. Ferradas y los incumplimientos invocados como motivos del distracto, la postura remisa adoptada por la empleadora como respuesta a la interpelación cursada por el demandante a fin de que registre correctamente la relación laboral, constituyó una injuria de magnitud suficiente para impedir la prosecución del vínculo y habilitar su pertinente denuncia (art. 242 y 246 de la LCT). Sugiero entonces, confirmar lo decidido en grado y viabilizar los conceptos indemnizatorios previstos por los arts. 232, 233 y 245 de la LCT - 4) agravio de TAG VI.- Mediante el agravio individualizado como b), Panamerican Mall S.A objeta la consideración del rubro "Viáticos" como parte de la remuneración. El reproche no tendrá favorable andamio, en mi opinión no lucen configurados los presupuestos fácticos contemplados el art. 33 del CCT n°507/07 para justificar su apartamiento de la noción genérica de "remuneración", establecida en el artículo 103 de la LCT. Dicha asignación, determinada en una suma fija prescindente de toda acreditación mediante comprobantes o instrumentos análogos, carece de suficiencia en sí misma para substraer la naturaleza salarial que reviste cualquier suma debida por el empleador a la persona trabajadora en virtud de un contrato de trabajo (cfr. art. 1° del Convenio n°95 de la OIT. Según tuvo oportunidad de advertir este Tribunal en casos sustancialmente análogos al presente, la norma paritaria vigente no

introduce distingo alguno para delimitar los/as trabajadores erigidos como destinatarios del viático y, se encuentra dirigida la integridad del personal comprendido por el convenio colectivo (esta Sala, S.D. del 30/06/22, "González, Gustavo Adolfo y otros c/ Telefónica de Argentina S.A. y otro s/ Diferencias de Salarios"). Específicamente, el instrumento convencional que rigió la relación (CCT n°507/07) reza, en su parte pertinente: "C. Viáticos y gastos de traslado: dadas las características y especialidades de la actividad, el constante traslado al que pueden ser sometidos los empleados y teniendo en cuenta las dificultades que pueden encontrar los trabajadores debiendo poner dinero de su pecúneo para luego acreditar con comprobantes la solicitud de restitución del viático, el que además puede demorarse días en hacerse efectivo, con el consiguiente perjuicio que ocasiona al trabajador, los firmantes expresamente han acordado que el mismo se aplicará conforme el régimen establecido por el art. 106 de la L.C.T. (viáticos convencionales)". Empero, en la presente causa no confluyen -y la patronal demandada tampoco señala- circunstancias particulares que traduzcan la necesidad de costear dichos desembolsos a título de gastos de movilidad o alimento dado que, conforme las piezas constitutivas del pleito, el actor desarrollaba funciones en un único destino. Tal singularidad, y el carácter universal del rubro, me instan a concluir que los viáticos fueron rubros retributivos encubiertos. A mayor abundamiento, también este Tribunal, para distinguir el salario de los viáticos, sostuvo que el elemento fundamental está dado por el hecho de que el primero constituye un ingreso que percibe el trabajador y que es de libre disponibilidad,

mientras que el segundo, no le provee mayor capacidad de pago para adquirir lo que desea, sino que tan sólo funciona como un reintegro o adelanto de gastos que son propios del empleador y que deben realizarse para cumplir la tarea encomendada al trabajador (S.D. 79.794, 30/08/02, "Almirón, Margarita y otros c/ E.F.A. s/ Accidente Ley"). En síntesis, no cabe hacer lugar al agravio de la codemandada. VII.- En orden a la responsabilidad que en el caso se le ha atribuido a Panamerican Mall S.A. en su calidad de contratante de los servicios de seguridad y vigilancia privada prestados por TAG, debe decirse que, a diferencia de otras actividades, y más allá de que la codemandada refiere dedicarse a los ´negocios inmobiliarios´ en lo que hace a la administración y gerenciamiento de un centro comercial de la magnitud, extensión, e importancia como lo es el DOT BUILDING la seguridad no es sólo un servicio accesorio o coadyvante en tanto lo que caracteriza a este tipo de desarrollos en el mercado es el agrupamiento de locales comerciales dentro de un mismo complejo, con estacionamiento propio, sin necesidad de exponerse a la vida pública y la seguridad que ello implica, elemento que se presenta como diferencial esencial de la actividad. A mi modo de ver, la presencia de personal de seguridad y vigilancia constituye un elemento definitorio del producto o servicio que caracteriza a los emprendimientos comerciales como el de Panamerican Mall S.A. En consecuencia, por lo expuesto, corresponde desestimar el agravio -a) planteado por la codemandada y confirmar la solidaridad de Panamerican Mall S.A. por aplicación de lo normado en el art. 30 de la LCT, con la salvedad de la multa del artículo 80 LCT, porque la solidaridad crediticia

no convierte a la obligada solidaria en empleadora, y tal entidad se encuentra imposibilitada de cumplir con la obligación de hacer instituida en ese precepto al no contar con el respaldo documental de un vínculo que -reitero, por no revestir la condición de principal- le resulta ajeno en tal sentido. Consecuentemente, no cabe condenarla por no satisfacer un accionar que no estaba dentro de sus posibilidades fácticas -agravio d)-. En consecuencia, propongo admitir el agravio deducido por la codemandada, quien deberá afrontar la condena recaída hasta la concurrencia de \$812.738,18 (\$907.981,22 - \$95.243,04). VIII.- Panamerican Mall S.A. también objeta la extensión de condena a abonar la indemnización prevista en el artículo 2 de la ley 25.323. El eje central de su crítica radica en que no puede ser condenada a abonar dicho concepto dado que "... sólo puede ser aplicada al sujeto que efectivamente incurre en la conducta sancionada, no cabiendo la posibilidad de aplicar responsabilidad solidaria a terceros". No obstante, omite la apelante que la solidaridad endilgada en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo justamente abarca este tipo de conceptos pues allí se dispone la solidaridad del cedente, contratante o subcontratante por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y las obligaciones de la seguridad social. Igual suerte correrá el agravio que repela la aplicación de las indemnizaciones previstas por los artículos 10 y 15 LNE. En efecto, en función de los hechos que se han tenido por reconocidos y al haber acreditado en Sr. Ferradas haber dado cumplimiento con los recaudos

previstos en el art. 11 de dicho texto legal, corresponde admitir también la acción en cuanto pretende el cobro de aquellas. Por ello, corresponde desestimar el planteo esgrimido. IX.- En lo que respecta a la apelación planteada por el trabajador, que insiste en el reconocimiento de la sanción conminatoria prevista por el artículo 132 bis de la LCT, debe confirmarse el rechazo. Tal como refiere el colega de la instancia anterior, no luce acreditado que hubieran retenidos aportes y no fueran depositados con destino a los organismos de la seguridad social, tal como lo requiere la norma antes individualizada para que sea procedente la aplicación de la sanción. X.- Todas las partes objetan el modo de actualización dispuesto en autos. El actor solicita se apliquen las previsiones del acta CNAT 2764, la codemandada Panamerican Mall S.A cuestiona justamente su aplicación y TAG resiste la aplicación del artículo 770 del CCyCN. En términos preliminares resulta pertinente subrayar que en el decisorio bajo análisis la jueza de la instancia no aplicó lo sugerido por esta CNAT en el acta mencionada. Ello resulta irrelevante, considerando lo pronunciado por la Corte Federal en autos "Oliva, Fabio Omar c/ Coma S.A. s/ Despido" (Fallos: 347:100, sentencia del 29/02/2024), al establecer que la figura de anatocismo prevista por el artículo 770 inc. b) sólo concibe una operatividad solitaria, realizable por única vez. Ahora bien, en materia de intereses, accesorios y adecuación del capital de condena, previo expedirme sobre la solución que propongo, estimo necesario efectuar las siguientes consideraciones. Ninguna decisión sobre el punto debe prescindir del contexto económico imperante, porque hacerlo implicaría desentenderse de las

consecuencias que esas decisiones tengan en el ejercicio efectivo de los derechos comprometidos. La República Argentina atraviesa desde hace un tiempo un período de alta inflación acompañado por un régimen de tasas de interés fuertemente negativas (es decir, muy inferiores a la tasa de inflación). Si bien el hecho es notorio y no necesita demostración, copio aquí un ejemplo al solo efecto ilustrativo. En el término de cinco años (julio de 2019 a junio de 2024) la inflación acumulada fue del 2.593,35% (IPC; INDEC), mientras que la aplicación lineal de la tasa activa del Banco Nación arroja una variación del 335,04%. Otras comparaciones ilustrativas pueden verse en el fallo "Barrios" de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. También, en relación con la evolución de algunos artículos de consumo popular, ver "Cassey vs. UOCRA" (TT5 La Plata, voto del juez Escobares). Esta particular combinación (tasa de inflación muy superior a la tasa de interés) hizo que en el último tiempo la aplicación lineal de diversas tasas de interés bancarias se revelara inadecuada, porque conducía a la pulverización del contenido económico de los derechos. Frente a ello, muchos tribunales idearon formas de imponer los accesorios que permitían arribar a soluciones más justas, equitativas y realistas. Para ello, se utilizaron diversos mecanismos: la duplicación de la tasa de interés, la capitalización periódica, etc. En ese marco, esta Cámara emitió recomendaciones de ese tenor a través de las actas 2764 y 2783. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como mencione previamente, descalificó en las sentencias "Oliva" y posteriormente en "Lacuadra" los mecanismos recomendados por esta Cámara en dichas actas respectivamente.

A consecuencia de ello, esas fueron dejadas sin efecto y esta Cámara no recomendó, hasta el momento, ningún nuevo criterio en materia de accesorios. Todas estas soluciones alternativas intentaban evitar la cuestión central del problema: la ley de convertibilidad del austral (ley 23.928) en sus artículos 7 y 10 (en la redacción dada por la ley 25.561) prohíbe cualquier forma de actualización o repotenciación de los créditos en base a índices. La vigencia y la consolidada aplicación de esta prohibición fue reforzada en numerosas ocasiones por la jurisprudencia, incluso la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, la situación particular de la coyuntura económica que atraviesa el país exige volver a analizar si la prohibición de indexar mantiene su concordancia con la Constitución Nacional. En ocasiones, ciertas circunstancias relevantes varían de un modo tan sustancial que las normas dictadas para actuar en aquéllas se revelan inadecuadas, injustas o directamente inconstitucionales al aplicarse a una nueva realidad. En esas ocasiones es posible predicar que una norma que -considerada en abstracto o aplicada a las circunstancias existentes al tiempo de su sanción- no exhibe ninguna contradicción con la Constitución, se vuelve incompatible con ella cuando se la pretende aplicar en un contexto socioeconómico diferente. Corresponde en estos casos ingresar a un campo excepcional: el de la inconstitucionalidad sobreviniente (Fallos 308:2268; 316:3104; entre otros). Nadie tiene un derecho a que el contenido económico de su deuda se licúe por el mero paso del tiempo. Nadie está obligado a perder en buena parte su propiedad por el mero paso del tiempo. Esto es precisamente lo que ocurre en esta coyuntura y en

este caso bajo análisis. La aplicación lineal de una tasa de interés autorizada por el Banco Central cualquiera sea la tasa que se utilice, (incluso la más alta) conduce a la pulverización del contenido económico del crédito y, por tanto, desnaturaliza por completo el derecho de propiedad del acreedor garantizado y declarado inviolable por el artículo 17 de la Constitución Nacional. No existen posibilidades normativas que eviten la declaración de inconstitucionalidad, porque el caso en juzgamiento no está alcanzado por ninguna de las cada vez más numerosas normas de excepción que permiten la actualización de los créditos (ley de alquileres, ley de riesgos del trabajo, estatuto para el personal de casas particulares, ley de movilidad jubilatoria y muchos etcéteras). Tampoco veo posibilidades de adoptar una interpretación razonable y plausible de las normas en cuestión que evite la declaración de inconstitucionalidad, porque las interpretaciones judiciales que se han intentado al respecto (por ejemplo, la duplicación de la tasa de interés, la capitalización periódica, la aplicación de índices del BCRA asimilados a la tasa de interés) han sido descalificadas por la Corte Suprema (García vs. UGOFE, Oliva vs. Coma, Lacuadra vs. DirecTV). Hay que descartar entonces la alternativa de la interpretación conforme (Fallos 327:4607). Frente a ello, no veo otro modo de resolver con justicia el caso, que utilizar la razón última del ordenamiento, el último recurso al que debe echar mano el operador jurídico: declarar la inconstitucionalidad de los artículos 7 y 10 de la ley 23.928 por contravenir lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Nacional que protege la propiedad privada. Se trata de una invalidación restringida a esta particular coyuntura

económica y al caso en tratamiento. No advierto que exista ningún problema constitucional esencial u ontológico en que la ley adopte un régimen nominalista en las obligaciones dinerarias. Tampoco creo que el nominalismo sea siempre inconstitucional en los contextos de alta inflación, porque también en esos contextos pueden existir tasas de interés cuya aplicación permita arribar a soluciones compatibles con la protección constitucional de la propiedad (ha habido en el pasado contextos inflacionarios en los que la aplicación de tasas de interés permitía conjurar mal o bien los efectos de la inflación y es posible que esas coyunturas también se den en el futuro). En cambio, en la coyuntura actual (de alta inflación y tasas de interés fuertemente negativas) y en el caso concreto, no encuentro otra manera de arribar a una solución compatible con la protección constitucional de la propiedad privada que invalidar la prohibición de indexar y ordenar la actualización del crédito. Para la actualización ordenada, juzgo adecuado utilizar el índice de precios al consumidor (nivel general) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, porque su aplicación se ha generalizado en la jurisprudencia de esta Cámara (v. Sala II, S.D. del 28/08/24, "Pugliese, Daniela Mariel c/ Andes Lineas Aereas S.A. s/ Despido"; Sala IV, S.D. del 27/08/24, "Machado Martínez, Wilson c/ Álvarez Crespo, José s/ Despido"; Sala V, S.D. del 28/08/24, "Stetie, Fabián Marcos c/ Oracle Argentina S.A. s/ Despido"; Sala VII, S.D. del 29/08/24, "Grageda Valdivia, Petronila c/ Amelie Design S.R.L. y otros s/ Despido"; Sala IX, S.D. del 29/08/24, "Carabajal, Franco Gabriel c/ Terminal 4 S.A. s/ Despido"; Sala X, S.D. 28/08/24, "Tallon, Cristian

Damián c/ Lestar Química S.A. y otros s/ Despido"), lo que lleva a la conformación de criterios más homogéneos y extendidos que contribuyen a la previsibilidad y a la seguridad jurídica. Además de la actualización del monto de condena, se debe establecer un interés que compense al acreedor por la privación del uso del capital. Ese interés se aplicará sobre un capital actualizado, por lo que corresponde utilizar una tasa pura, que juzgo adecuado establecer en el 3% anual. XI.- Sin perjuicio de la reforma cuantitativa que se propone adoptar y de lo dispuesto por el artículo 279 del Código adjetivo, propicio mantener la imposición de las costas resuelta en origen, pues las demandadas continúan revistiendo la calidad de vencidas aún pese a tal modificación (art. 68 del CPCCN). Y, en tanto análogo escenario se verifica con respecto a la contienda recursiva, sugiero se mantenga la imposición respecto de las costas generadas ante la Alzada. XII.- y XII.- [Omissis].

La doctora María Cecilia Hockl dijo:

Adhiero al voto que antecede, por compartir sus fundamentos y conclusiones. Disiento, únicamente, en lo relativo a los acrecidos impugnados por las partes. Resulta motivo de objeciones el mecanismo adoptado en la sede anterior con el objeto de computar los aditamentos derivados del capital nominal de condena. A. La temática sometida a revisión de esta Alzada torna indispensable efectuar una reseña acerca de las diversas metodologías y mecanismos a los cuales han sabido acudir tanto la legislación, como -a su hora- los órganos de justicia, en aras de

salvaguardar la integridad genuina de acreencias no abonadas oportunamente. Esa descripción fue plasmada por mí en varios precedentes (v. mi voto en autos "Rojas, Luisa Beatriz c/ Labana S.A. y otros s/ Despido", S.D. del 9/09/24 y "Timón, Rodolfo Daniel c/ Reategui Espinoza, Eudaldo Hulvio s/ Despido", S.D. del 9/09/24), a la que me remito en razón de brevedad. Sólo reiteraré que hacia el año 1991, a mérito de la sanción de la ley n°23.928 de la Convertibilidad del Austral (B.O. 27/03/1991), cuyo artículo 7° estableció que el deudor de una obligación de entregar una suma de dinero satisfacía el compromiso asumido entregando, el día del vencimiento de aquella, la cantidad nominalmente expresada, proscribiendo paralelamente toda "actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con posterioridad al 1° del mes de abril de 1991". Años después, y mediante el dictado de la ley 25.561, fueron derogados los preceptos de la norma antedicha que aludían al establecimiento de un sistema de convertibilidad entre el peso argentino y el dólar estadounidense, sin perjuicio de conservar incólume -en esencia- el articulado dirigido a prohibir el implemento de actualizaciones monetarias, en cualesquiera de las múltiples formas que esos mecanismos pudieren adoptar. Más, ante hipótesis de inflación virulenta, sostenida y -en ocasiones- incluso creciente, tanto la jurisprudencia como la legislación supieron ensayar soluciones destinadas a satisfacer el designio de conservar la equivalencia entre la prestación debida y la prestación finalmente entregada. En este sentido, y conforme aquí interesa especialmente destacar, la Corte Federal ha ratificado en

numerosos decisorios la congruencia entre el sistema rígidamente nominalista y los imperativos dimanantes de la Carta Fundamental. Mediante ellos, reiteró que la prohibición genérica de la "indexación" constituye una medida de política económica derivada del principio capital de "soberanía monetaria" y cuyo designio luce enderezado a sortear -para no enmendar- que "el alza de los precios relativos correspondientes a cada uno de los sectores de la economía, al reflejarse de manera inmediata en el índice general utilizado al mismo tiempo como referencia para reajustar los precios y salarios de cada uno de los demás sectores, contribuya de manera inercial a acelerar las alzas generalizadas de precios... y a crear desconfianza en la moneda nacional" (Fallos: 329:385, "Chiara Díaz [2] Carlos Alberto c/ Estado Provincial s/ Acción de Ejecución", y Fallos: 333:447, en autos "Massolo, Alberto José c/ Transporte del Tejar S.A."). Esa doctrina, a su vez, mereció lozana refrenda por el máximo Tribunal (Fallos 344:2752, in re "Repetto, Adolfo María c/ Estado Nacional (Ministerio de Justicia) s/empleo público", sentencia del 7/10/2021), e incluso aún más recientemente (CSJN, Fallos: 347:51 "G.,S.M. y otro c/ K.,M.E.A. s/ alimentos", sentencia del 20/02/2024). Desde esa visión, la CSJN destacó que las objeciones contra las prohibiciones antedichas encuentran un valladar insuperable en las decisiones de política monetaria y económica adoptadas por el Congreso Nacional, plasmadas en las leyes 23.928 y 25.561 y cuya vigencia deben respetar los criterios de hermenéutica jurídica a adoptar por los órganos jurisdiccionales, en tanto no corresponde al Poder Judicial sortear -en forma oblicua- lo resuelto por ese cuerpo deliberativo mediante la

indebida ponderación del acierto, conveniencia o mérito de las soluciones adoptadas. Hizo hincapié, asimismo, en que tales tópicos integran órbitas ajenas al ámbito competencial de esta rama del Estado, sólo apreciables dentro de los estrechos confines de lo irrazonable, inicuo, arbitrario o abusivo (CSJN, Fallos: 318:1012; 340:1480, entre innumerables precedentes), añadiendo además que la declaración judicial inconstitucionalidad del texto de una disposición legal -o de su aplicación concreta a un caso- es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como ultima ratio (último recurso) del orden jurídico; ergo, no cabe efectuarla sino cuando la repugnancia del precepto con la cláusula constitucional invocada sea manifiesta, requiriendo -entre otros recaudos- la demostración de un agravio determinado y específico (CSJN, Fallos: 340:669; íd., voto conjunto de la Dra. Highton de Nolasco y del Dr. Rosatti en Fallos: 341:1768). Inhabilitada así la posibilidad de emplear mecanismos de actualización de los créditos, para las judicaturas especializadas sólo cabía acudir al ejercicio de la facultad concebida originalmente por el artículo 622 del Cód. Civil, hoy replicada -con ciertas modificaciones- mediante el artículo 768 del Código unificado, como solitario método de salvaguarda de la integridad de las acreencias de origen laboral. También han sido consideradas por esta Cámara, en oportunidad del dictado de las Actas n°2601/2014, n°2630/2016 y n°2658/2017, resoluciones por cuyo intermedio se recomendó la adopción de diversas tasas de interés con el objeto de permitir que dichos aditamentos satisfagan su propósito de compensar la ilegítima privación de la utilización del capital y, asimismo, de compensar la progresiva pérdida del poder

adquisitivo que experimentó -y experimenta- nuestra moneda. Sin embargo, esos parámetros -progresivamente- fueron perdiendo su capacidad para dar respuesta a tales fenómenos, novedad que condujo a esta Cámara a efectuar una nueva convocatoria con el propósito de revisar los cánones allí instaurados y, en su caso, reverlos por pautas que precavieran la pulverización de las acreencias de naturaleza laboral, con la consecuente afectación de la garantía de propiedad privada que los acreedores que, a su vez, ostentan la condición de sujetos de preferente tutela constitucional (arts. 14 bis y 17 de la Ley Fundamental). Tal iniciativa decantó, a la postre, en la adopción del Acta n°2764/2022, por cuyo intermedio se aconsejó el mantenimiento de las tasas de interés previstas mediante sus instrumentos antecedentes, mas implementando un sistema de capitalización periódico, con alegado sustento en las previsiones del artículo 770, inc. "b" del Cód. Civil y Comercial. No obstante lo establecido en el Acta CNAT 2764, siempre mantuve un criterio refractario a la capitalización de los accesorios con una periodicidad anual, y tampoco acepté la aplicación de anatocismo con relación a los intereses dimanantes del Acta 2658, dada su condición de TEA (por constituir una tasa efectiva anual y por la periodicidad prevista en ella). En efecto, invariablemente sostuve posturas diferentes en oportunidad de intervenir en innumerables pleitos vinculados a dicha acta (v.gr. S.D. del 19/09/23, "Stupenengo, Ofelia Irene c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados s/ Acción De Amparo"; S.D. del 21/09/23, "Amarilla, Belén De Los Ángeles c/ Valor Asistencial Logística Uruguayo Argentina S.A. s/ Despido"; S.D. del 29/09/23,

"Mercado, Ezequiel Horacio c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ Recurso Ley 27348"; S.D. del 20/10/23, "Oscari, Sacha Emiliano c/ Galeno ART S.A. s/ Accidente - Ley Especial"; S.D. del 30/10/23, "Solis, Mercedes Liliana c/ Swiss Medical ART S.A. s/ Recurso Ley 27348"; S.D. del 30/10/23, "Larrazabal, Roxana Analía c/ Federación Patronal ART S.A. s/ Recurso Ley 27.348"; S.D. del 31/10/23, "Amarilla, Ezequiel Eduardo c/ Galeno ART S.A. s/ Recurso Ley 27348"; S.D. del 27/11/23, "Ferreyra, Julio Cesar c/ Sosa, Fernando Javier s/ Despido"; S.D. del 29/11/23, "Matilica Amaro, Hernán c/ Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y otro s/ Accidente - Ley Especial"; S.D. del 29/11/23, "Scaramella, Walter Andres c/ Experta ART S.A. s/ Accidente - Ley Especial"; S.D. del 7/12/23, "Duran, Juan c/ Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada s/ Recurso Ley 27348"; S.D. del 18/12/23, "Balderrama Lopez Orlando y otros c/ Tritechnick S.R.L. y otros s/ Despido"; S.D. del 22/12/23, "Perez, Carlos Alberto c/ Galeno ART S.A. s/ Accidente - Ley Especial"; S.D. del 22/12/23, "Avalos, Franco Ezequiel c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente - Ley Especial"; entre muchos otros). El máximo Tribunal descalificó, finalmente, un pronunciamiento que había hecho mérito del Acta n°2764 (CSJN, "Oliva, Fabio Omar c/ Coma S.A. s/ Despido", Fallos: 347:100, sentencia del 29/02/2024), por entender que la capitalización periódica y sucesiva de intereses ordenada derivó en un resultado económico desproporcionado y carente de respaldo. Esa decisión de la Corte Federal suscitó una nueva convocatoria por parte de esta Cámara, con el designio de reevaluar la posibilidad de adoptar un nuevo estándar uniforme en

materia de accesorios, destinado a reemplazar al instrumento descalificado por la Corte Suprema. En tal marco, y tras el debate allí desenvuelto, se dictó el Acta nº2783 de la CNAT (13/03/2024) y la Resolución nº3 (14/03/2024), por cuyo intermedio se determinó "[r]emplazar lo dispuesto por el Acta Nro.2764 del 07.09.2022 y disponer, como recomendación, que se adecuen los créditos laborales sin tasa legal, de acuerdo a la tasa CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) reglamentada por el BCRA más una tasa pura del 6% anual, en ambos casos, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la fecha del efectivo pago", y asimismo establecer que "la única capitalización del artículo 770 inciso b del Código Civil y Comercial de la Nación se produce a la fecha de notificación de la demanda exclusivamente sobre la tasa pura del 6% anual" (v. ptos. 1º y 2º del último instrumento mencionado; cfr. complemento introducido mediante el Acta nº2784 del 20/03/024). Dicho ensayo de solución mereció idéntica respuesta refractaria por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en oportunidad de intervenir en la presente causa, por cuyo intermedio estableció que el CER no constituye una tasa de interés reglamentada por el BCRA, sino "un coeficiente para la actualización del capital", naturaleza que lo excluye del ámbito del artículo 768, precepto cuyo contenido contempla únicamente "tres criterios para la determinación de la tasa del interés moratorio: lo que acuerden las partes, lo que dispongan las leyes especiales y 'en subsidio, por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central'". En complemento a ello, el órgano interviniente vertió singular hincapié a memorar que "la imposición de accesorios

del capital constituye solo un arbitrio tendiente a obtener una ponderación objetiva de la realidad económica a partir de pautas de legítimo resarcimiento", ergo, "[s]i ello no opera de ese modo, el resultado se vuelve injusto objetivamente y debe ser corregido por los magistrados", escenario que -a criterio de los magistrados intervinientes- lucía configurado en la especie, por cuanto "la forma en la cual se ha dispuesto la adecuación del crédito y la liquidación de los accesorios conduce a un resultado manifiestamente desproporcionado, que excede cualquier parámetro de ponderación razonable sin el debido sustento legal (conf. artículo 771 del CCyCN)". Frente a esa nueva descalificación, esta Cámara emitió el Acta n°2788, destinada exclusivamente a "[d]ejar sin efecto la recomendación efectuada en la Resolución de Cámara N°3 de 14/03/24, dictada en el marco del Acta CNAT N°2783 del 13/03/24 y Acta CNAT N°2784 del 20/03/24" (Acta n°2788 del 21/08/2024), restituyendo así a cada judicante el libre y pleno arbitrio para seleccionar los medios, recursos o mecanismos que -en su buen tino- pudiesen reputar acertados hacia el propósito de pronunciarse sobre la temática aquí examinada. Cabe, pues, abocarse a ese esclarecimiento en el caso concreto verificado en las presentes actuaciones, a los fines de delinear de qué modo deben computarse los aditamentos devengados de las acreencias diferidas a condena. En esa orientación, resulta ineludible reparar en la constante y mantenida intensidad del proceso de envilecimiento de la moneda que viene verificándose históricamente, la verificación empírica de que las tasas otrora empleadas comenzaron a exhibirse impotentes para satisfacer el propósito de mantener

indemne la capacidad adquisitiva del crédito adeudado, la inflexible imposibilidad de recurrir a sistemas de duplicación de tasas de interés (v. CSJN, Fallos: 346:143, "García, Javier Omar y otro c/ UGOFE S.A. y otros s/ daños y perjuicios"), la inadecuación de recurrir a la figura del anatocismo de forma periódica (CSJN, "Oliva") y la descalificación de sistemas como aquel recomendado por esta Cámara mediante la precitada Res. n°3. De tal modo, es impostergable reexaminar la compatibilidad actual, imperante, efectiva y vigente de las normas que vedan la actualización de los créditos y los mandatos constitucionales antes apuntados. Se impone, consecuentemente, acudir a la última ratio del orden jurídico y declarar inconstitucional al artículo 7° de la ley 23.928 (texto cfr. ley 25.561) en el caso específico bajo estudio, por generar una intolerable erosión de las acreencias de la persona trabajadora aquí demandante (arts. 14, 14 bis, 17 y 18 de la Constitución Nacional). Aclaro, tan sólo a mayor abundamiento, que la eventual inexistencia de un planteo de inconstitucionalidad concreto no constituiría óbice alguno para la descalificación aquí propiciada, pues el principio fundacional del orden normativo local, consistente en reconocer la supremacía del bloque de constitucionalidad (art. 31 de la Ley Fundamental), habilita y compele -con pareja intensidad- a la judicatura a efectuar tal contralor oficiosamente, criterio otrora minoritario pero luego delineado con precisión y -a la postre- refrendado en forma constante por la Corte Federal (v. CSJN, "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otro c/ Ejército Argentino s/ Daños y perjuicios", Fallos: 335: 2333, entre muchos otros). Y, en el presente pleito, la irracionalidad de la mentada prohibición, por lo expresado, es

del todo evidente. Ello es así pues, de no incorporarse eficaces mecanismos orientados a la tutela del valor del crédito, el derecho de propiedad auténticamente afectado sería aquel que atañe al acreedor, quien percibiría una suma desvalorizada, de un poder adquisitivo muy inferior al que tenía en la época en que debía cobrarse la deuda, resultado ajeno a las más esenciales pautas de equidad. El principio constitucional de "afianzar la justicia", aunado a la directiva -también del máximo cuño jurídico y normativo- que impone garantizarle al dependiente una heterogénea gama de derechos (vgr. condiciones dignas y equitativas de labor, retribución justa, tutela contra el despido arbitrario, etc.; vale decir, algunos de ellos directa e inmediatamente afectados en el sub discussio), conducen a emplear un mecanismo que preserve el valor del crédito laboral. Así, concluyo que resulta apropiado considerar el índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) más un interés puro del 6% anual, tasa que conjura la posibilidad de arribar, en el presente caso, a un "resultado... injusto objetivamente" en el presente caso y conforme los valores implicados en la contienda, sin perjuicio del resguardo de aquello que dispondré más adelante. Opto por este indicador salarial, de naturaleza previsional, pues es el más ajustado a la materia; se encuentra elaborado por la Subsecretaría de Seguridad Social que establece la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) percibida por los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses, tanto en el sector público como en el privado (v. página web respectiva).

El mencionado parámetro, por otra parte, se encuentra publicado ininterrumpidamente y de manera mensual- desde el año 1994, lo cual afianza la seguridad jurídica que deriva de su aplicación. Zanjado lo anterior, insisto, considero equitativo, prudente y razonable disponer que tales acreencias sean actualizadas según el índice RIPTE y, asimismo, establecer que aquellas llevarán accesorios puros a calcular conforme a una tasa de interés del 6% anual. Tales cánones, a mi ver, proveen al presente pleito una solución apta no sólo para otorgar genuina y eficaz respuesta a los derechos cuyo reconocimiento se procuró mediante el recurso a la jurisdicción, sino también hacia el designio de lograr una ponderación de la realidad económica subyacente en el pleito, merced a la contemplación de parámetros objetivos, que preservan el desencadenamiento de resultados que pudiesen calificarse de irrazonables. B. Ahora bien, por ser de trascendencia semejante a lo anterior, destacaré que el índice y los intereses propuestos no han de arrojar resultados ajenos a la realidad económica o generar derivaciones desproporcionadas, en palabras del alto Tribunal en sus recientes pronunciamientos. Traigo a colación, al respecto, aquello que considero pertinente para decidir de manera apropiada el tema examinado, y que tuvo oportunidad de Remarcar la Corte Federal en la causa "Bolaño, Miguel Angel c/ Benito Roggio e Hijos S.A. - Ormas S.A. - Unión Transitoria de Empresas- Proyecto Hidra." (Fallos: 318:1012, v. voto mayoritario y concurrente). El señalamiento que sigue no comporta, insisto, una cuestión accesorio o fútil; antes bien, se encamina a conferir plataforma sólida a toda la construcción previa y a evitar que la aplicación

indiscriminada de mecanismos basados en índices de actualización -el RIPTE lo es conduzca a sustituir los importes dinerarios debidos por el deudor por equivalentes que poco o nada se relacionen con su cuantía real. En el mencionado caso "Bolaño", en referencia a la ley 24.283, que -vale destacar- no se encuentra discutida en el sub lite, la CSJN subrayó la relevancia de constatar que los mecanismos arbitrados no resulten desmedidos en relación con la finalidad que persiguen. En efecto, de la citada causa se extrae que "el Tribunal ha comprobado, en diversos casos sometidos a su conocimiento, que las habituales fórmulas de ajuste basadas en la evolución de los índices oficiales conducían, paradójicamente, a afectar de manera directa e inmediata las garantías constitucionales que tuvieron en mira preservar, lo que llevó a la anulación de pronunciamientos judiciales que habían aplicado mecánicamente aquellos sistemas genéricos de ajuste con abstracción de la realidad económica cuya evolución debían apreciar". Fecha de firma: 28/02/2025 Alta en sistema: 07/03/2025 Así, en la causa "Pronar S.A.M.I. y C. c/ Buenos Aires, Provincia de", pronunciamiento del 13 de febrero de 1990, publicada en Fallos: 313:95, la Corte elaboró una doctrina que resultó imperante en torno a las limitaciones que los sistemas de actualización monetaria debían experimentar frente a las distorsiones que su aplicación producía en los casos concretos. Si bien admitió que tal método había sido aceptado por el Tribunal, desestimó su aplicación en ese caso, porque conducía "a un resultado inadmisibles", que autorizaba a apartarse de aquél: "[l]os índices publicados por el Indec son utilizados por la Corte a fin de obtener un resultado que se acerque, en la mayor

medida posible, a una realidad económica dada; más cuando por el método de su aplicación quizás correcto para otras hipótesis se arriba a resultados que pueden ser calificados de absurdos frente a esa aludida realidad económica, ella debe privar por sobre abstractas fórmulas matemáticas". Tales principios fueron reiterados, entre otros, en la causa registrada en Fallos: 313:748 en la cual la Corte descalificó un pronunciamiento que había admitido un sistema de actualización que determinaba un resultado "objetivamente injusto frente a la realidad económica vivida durante el período en cuestión". Recordó -además- que había tenido ocasión de descalificar un pronunciamiento que redujo la reparación a cargo del empleador a "un valor irrisorio", pues la suma fijada no guardaba "proporción alguna con la entidad del daño", con lo que se había quebrado "la necesaria relación que debe existir entre el daño y el resarcimiento" (causa: M.441 XXIV "Maldonado, Jorge Roberto c/ Valle, Héctor y otro s/ accidente acción civil", sentencia del 7 de septiembre de 1993). De igual modo, y sobre la base de idénticos principios, advirtiendo que las indemnizaciones fijadas se exhibían desmesuradas, dejó sin efecto una decisión que había establecido como reparaciones "un importe que pierde toda proporción y razonabilidad en relación con las remuneraciones acordes con la índole de la actividad y la específica tarea desempeñada por los actores" (Fallos: 315:672 citado en el considerando 4º del precedente "Maldonado"). Hago presente, asimismo, el conocido caso "Bonet, Patricia Gabriela por sí y en rep. hijos menores c/ Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima y otros s/ accidente - acción civil" (Fallos: 342:162).

Consecuentemente, y en línea con lo expresado por nuestro máximo Tribunal en relación a las actas descalificadas in re "Oliva" y "Lacuadra", aquellos principios rectores establecidos, insisto, en la jurisprudencia de la CSJN, deben ser considerados, a saber, ante la aplicación de mecanismos indexatorios, fórmulas pretorianas, fuentes formales de ponderación -incluso legales-, y tasas de interés, pues hacen foco en las distorsiones que todos ellos podrían producir en su aplicación concreta (v. caso "Valdez, Julio H. c /Cintioni, Alberto Daniel", Fallos: 301:319 del máximo Tribunal). Precisamente, carece de todo sustento suponer que meras pautas instrumentales gocen -en sí mismas- de basamento en la Constitución Nacional: un aserto de esa naturaleza constituye la refutación de su propio enunciado, pues importa confundir las herramientas de protección de la propiedad, en sentido lato, con la sustancia misma de ese derecho, que, más bien, se ve vulnerado por las pronunciadas variaciones económicas transitadas por nuestro país durante el lapso temporal comprendido entre la exigibilidad de los créditos y el pronunciamiento que los reconoce. Esa reconstrucción, a mi ver, debe ser el producto de una ponderación razonable, que no será lograda mediante la utilización mecánica de parámetros, aún oficiales, que el tiñan de dogmatismo la decisión jurisdiccional, al no confrontarse el resultado obtenido con la realidad económica -tantas veces invocada- existente al momento de su dictado. Al respecto, añado que las distorsiones aludidas podrían producirse en el hipotético caso en que no se contemple, como medida de aproximación, el salario que hubiera percibido el/la trabajador/a de haber continuado en actividad y el resultado que

surja de aplicarlo como base remuneratoria en el caso concreto (arg. arts. 56 y 114 LCT, por analogía, para los supuestos en los que se presenten dificultades a los fines de establecer dicha aproximación), con más el 6% de interés puro anual al que referí anteriormente (v. el criterio mantenido en mi voto en la causa "Paz Quiroz, Ana Luisa c/ Galeno Art S.A. s/Accidente - Ley Especial", S.D. del 08/09/23, entre muchas otras; y, asimismo, decisión adoptada por esta Sala en la causa "Mattarucco, Betiana Luz c/ Sociedad Italiana De Beneficencia En Buenos Aires s/ Despido", S.D. del 13/07/23). C. Finalmente, hago presente -para el momento procesal oportuno- lo establecido en el art. 771 del CCyCN, texto que me permito transcribir: "los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación". Dicha normativa goza de entidad para conjurar, en su caso, la configuración de situaciones reprochadas por el máximo Tribunal en los precedentes citados y en particular, los decisorios emitidos in re "Oliva" y "Lacuadra" de la CSJN y las pautas trazadas en dichas sentencias. En este orden de ideas, ha señalado este último -muy precisamente, en el fallo recaído en la causa "Lacuadra", por no abundar- que "[l]a imposición de accesorios del capital constituye solo un arbitrio tendiente a obtener una ponderación objetiva de la realidad económica a partir de pautas de legítimo resarcimiento y si ello no opera de ese modo, el resultado se vuelve injusto objetivamente y debe ser corregido por los magistrados " (énfasis

agregado). Añado que, conforme a la reseña anterior, dicho criterio es válido ante la aplicación de índices o de abstractas fórmulas matemáticas que puedan generar resultados distorsivos, en base a los conceptos desarrollados en el punto B. que antecede. Insisto; la aplicación mecánica de sistemas genéricos de ajuste inadecuados a la realidad económica, podría darse en el hipotético caso en que la suma resultante de la liquidación no contemplara el salario nominal (o el más aproximado a este último) que hubiera percibido el/la trabajador/a de haber continuado en actividad y el resultado que surja de aplicarlo como base remuneratoria en el caso concreto, con más el 6% de interés puro anual ya mencionado. En consecuencia, juzgo que este parámetro ha de emplearse como límite razonable, siempre ante la configuración de los resultantes distorsivos que ha venido advirtiendo el máximo Tribunal, y de forma categórica.

La doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

Adhiero al voto del Dr. Enrique Catani por compartir sus fundamentos y conclusiones.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el TRIBUNAL

RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia en lo principal que se decide, con la salvedad de lo dispuesto en materia de actualización y los intereses; 2) limitar la

responsabilidad de Panamerican Mall S.A hasta la concurrencia de \$812.738,18 y sus correspondientes aditamentos; 3) Imponer los gastos causídicos de ambas instancias íntegra y solidariamente a cargo de los accionados, circunscribiendo la responsabilidad de cada uno de ellos a la proporción de su condena; 4) [Omissis].

Maria Cecilia Hockl -Gabriela Alejandra Vázquez

-Enrique Catani